

산업통상자원부공고 제2024 - 369호

「산업통상자원부 및 그 소속기관의 성희롱 등 예방지침」중 개정하려는 내용을 국민에게 미리 알려 의견을 수렴하고자 그 개정이유와 주요내용을 「행정절차법」 제46조의 규정에 따라 다음과 같이 공고합니다.

2024년 4월 29일

산업통상자원부장관

「산업통상자원부 및 그 소속기관의 성희롱 등 예방지침」

일부개정(안) 행정예고

1. 개정 이유

「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조제3항에 따라 국가기관, 지방자치단체의 장 및 대통령령으로 정하는 공공단체의 장은 스톱킹 방지를 위한 자체 예방지침을 마련해야 하는 바, 동법 시행령 제3조제3항에 근거하여 기존 성희롱 등 예방지침과 스톱킹 예방지침을 통합하여 운영하기 위함

2. 주요 내용

「산업통상자원부 및 그 소속기관의 성희롱 등 예방지침」의 각 조항에 스토킹 관련 내용을 추가하고, 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」 및 「스토킹 예방지침 표준안」에 근거하여 기존 지침에서 규정하고 있지 않은 부분 신설(제7조제6항, 제9조의2, 제11조제4항, 제16조, 제17조제3,4항 등 신설)

3. 의견제출

이 개정안에 대하여 의견이 있는 기관·단체 또는 개인은 2024년 5월 19일까지 다음 사항을 기재한 의견서를 산업통상자원부장관(참조 : 운영지원과장)에게 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 예고 사항에 대한 의견(찬·반여부와 그 사유)

나. 성명(법인·단체의 경우 단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호

다. 보내실 곳 : 산업통상자원부 운영지원과 인사팀

- 주 소 : 세종시 한누리대로 402

- 팩 스 : 044-203-4783, 전 화 : 044-203-5065

- 이메일 : yahyo8715@korea.kr

라. 일부개정안의 구체적인 내용은 산업통상자원부 홈페이지(<http://www.motie.go.kr>→입법·행정예고→행정예고)를 참고하여 주시기 바랍니다.

「산업통상자원부 및 그 소속기관의 성희롱 등 예방지침」

일부개정안 신·구조문 대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 지침은 「양성평등기본법」 제31조 및 동법시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 동법시행령 제2조, 「성매매방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 동법시행령 제2조에 따라 산업통상자원부 및 그 소속기관의 <u>성희롱·성폭력·성매매</u> 및 2차 피해(이하 “성희롱 등” 라 한다)를 <u>예방하기</u> 위하여 필요한 사항을 정함을 <u>목적</u>	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- ----- 제2조, 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제3조, 「여성폭력방지기본법」 제18조에 --- <u>성희롱·성폭력·성매매·스토킹</u> --- <u>예방하고 피해자를 보호·지원하기</u> --- <u>목적으로 한다.</u>
제2조(적용범위) ① 이 <u>지침의 적용범위는</u> 산업통상자원부 및 그 소속기관의 직원(산업통상자원부 및 그 소속기관의 장과 고용관계에 있는 자를 포함한다) <u>으로 한다.</u>	제2조(적용범위) ① -- <u>지침은</u> ---- ----- ----- ----- --, 산업통상자원부와 업무관련성이 인정되는 제3자에게 <u>적용된다.</u>
② (생략)	② (현행과 같음)
제3조(용어의 정의) (생략)	제3조(용어의 정의) (현행과 같음)

①“성희롱”이란 양성평등기본법 제 3조제2호 규정에 의한 성희롱을 말한다.

② · ③ (생략)

<신 설>

④ (생략)

제4조(기관장의 책무) 산업통상자원부장관은 성희롱 등 예방교육의 실시, 성희롱·성폭력 고충상담창구의 설치·운영, 성희롱·성폭력 고충처리절차의 마련 등 성희롱 등을 방지하기 위한 제반 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, 성희롱 등 발생시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 강구하여야 한다. 이를 위하여 기관장은 매년 성희롱·성폭력(2차 피해 포함) 방지조치 연간 추진계획을 수립하여야 한다.

제5조(상급자의 책무) ① 피해자의

①----- 양성평등기본법 제3
조 제2호 -----
--.

② · ③ (현행과 같음)

④ “스토킹”이란 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제2조제1호의 규정에 따라 「스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스톱킹 행위 및 같은 조 제2호에 따른 스톱킹 범죄를 말한다.

⑤ (현행 제4항과 같음)

제4조(기관장의 책무) -----
----- 성
희롱 · 성폭력 · 스토킹 고충상담
창구의 설치 · 운영, -----

----- . -----
성희롱 등 -----

-.

제5조(상급자의 책무) ① -----

업무 및 근로조건에 영향을 줄 수 있는 자(이하 “상급자”라 한다)는 성희롱·성폭력 피해 발생을 인지하였을 때에는 피해자에게 성희롱·성폭력 및 2차 피해 고충처리절차를 충실하게 안내하여야 한다.

②·③ (생략)

④ 상급자는 고충처리 종료 후 피해자에게 2차 피해가 없는지 관찰하고 구성원들에 의한 피해자에게 2차 피해를 주는 행위가 발생하지 않도록 2차 피해 예방을 위한 노력을 하여야 한다.

제6조(구성원의 책무) 산업통상자원부의 구성원(행위자 포함)은 직장내 성희롱·성폭력 사건과 관련하여 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니된다.

1. (생략)

2. 피해자의 의사에 반하여 고충처리 신청을 철회하거나 성희롱·성폭력 행위자와의 합의를 중용내지 강요하는 행위

3·4. (생략)

5. 정당한 이유없이 성희롱·성폭

-----가 성희롱·성폭력·스토킹 -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 및 -----
-----.

②·③ (현행과 같음)

④ -----

-- 소속 직원들이 -----

-----.

제6조(구성원의 책무) -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

3·4. (현행과 같음)

5. ----- 성희롱·성폭

력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위

6. ~ 8. (생략)

제7조(고충상담창구) ① 성희롱·성폭력 예방을 위한 업무의 처리와 소속 직원의 성희롱·성폭력 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 운영지원과에 성희롱·성폭력 고충상담창구(이하 “고충상담창구”라 한다)를 둔다.

② 고충상담창구의 업무를 처리하기 위하여 성희롱·성폭력 고충상담원(이하 “고충상담원”이라 한다)을 지정하되, 인사 또는 복무담당 공무원을 포함한 2인 및 성희롱·성폭력 고충처리 ombudsman으로 위촉된 외부전문가 2인으로 하고, 남성 및 여성 공무원이 반드시 각 1인 이상 포함되어야 한다. 고충상담원의 성희롱·성폭력 관련 상담 및 고충처리 업무 역량강화를 위하여 교육훈련을 지원한다.

③ 고충상담창구의 업무는 다음 각호와 같다.

1. 성희롱·성폭력 피해자(2차 피해 포함)의 고충에 대한 상담·

력·스토킹 -----

6. ~ 8. (현행과 같음)

제7조(고충상담창구) ① 성희롱·성폭력·스토킹 예방-----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 관련 -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구-----
-----.

② -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담원-----
2명 이상 지정해야 하며-----

-----.

③ -----
-----.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

조언 및 고충의 접수

2. 성희롱·성폭력 사건(2차 피해 포함)에 대한 조사 및 처리

3. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 부서간 협조·조정^에 관한 사항

4. 성희롱·성폭력 재발 방지 대책의 수립과 이행^에 관한 사항

5. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱·성폭력 예방 업무

④ 제2항에 따라 신규로 임명된 고충상담원은 지정된 날부터 3개월 이내에 성희롱 상담 및 고충처리 관련 전문 교육을 이수하여야 한다. <후단 신설>

⑤ (생략)

<신설>

제7조의2(사이버신고센터) 기관장은 성희롱·성폭력 피해 신고의 편의성을 위하여 기관 내 사이버

2. 성희롱·성폭력·스토킹 ----

3. 성희롱·성폭력·스토킹 ----

-

4. 성희롱·성폭력·스토킹 ----

5. 성희롱·성폭력·스토킹 및 --

----- 성

희롱·성폭력·스토킹 예방 ---

④ -----

다만 불가피한 상황이 발생한 경우 6개월 이내에 이수할 수 있다.

⑤ (현행과 같음)

⑥ 산업통상자원부 장관은 고충상담원이 고충처리 업무를 할 때 공정하고 독립적으로 임할 수 있도록 보호하고 지원해야 한다.

제7조의2(사이버신고센터) 산업통상자원부장관은 성희롱·성폭력·스토킹 -----

신고센터를 설치·운영한다.

제8조(예방교육) ① (생 략)

② 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육 등의 방법으로 각 1시간 이상 실시하여야 하며, 다음 각호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 관련 법령 및 지침

2. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 발생시의 처리절차 및 조치기준

3. 성희롱·성폭력 및 2차 피해자에 대한 고충상담, 구제절차 및 보호조치

4. 성희롱·성폭력을 한 자 및 2차 행위자에 대한 징계 등 제재조치

5. (생 략)

③·④ (생 략)

제9조(성희롱·성폭력 고충의 신청)

① 성희롱·성폭력과 관련하여 상담을 원하거나 성희롱·성폭력 고충의 처리를 원하는 피해자(피해자의 대리인을 포함한다) 또는 피해를 입었다고 주장하는 자(이하 “피해자 등” 이라 한다)는 서면,

-----.

제8조(예방교육) ① (현행과 같음)

② 성희롱·성폭력·스토킹 ----

-----.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 ----

----- 피해의 사례, -----

2. 성희롱·성폭력·스토킹 ----

3. 성희롱·성폭력·스토킹 ----

4. 성희롱·성폭력·스토킹-----

5. (현행과 같음)

③·④ (현행과 같음)

제9조(고충 상담의 신청) ① 성희롱

·성폭력·스토킹과 -----

----- 성희롱·성폭력·스

토킹 고충-----

----- 온라인 -----

전화, 통신 및 방문 등의 방법으로 고충상담창구에 고충을 신청할 수 있다.

② 제1항 규정에 의한 고충의 신청은 별지 제2호 서식에 의한다.

<신 설>

제10조(상담 및 조사) ① 고충상담원은 성희롱·성폭력과 관련하여 상담·고충의 신청을 받은 경우에 지체 없이 상담에 응하여야 하며, 조사신청 등 처리 절차를 안내하여야 한다.

② ~ ⑤ (생략)

⑥ 산업통상자원부 장관은 조사과

----- 고충 상담
을 -----.

② ----- 고충 상담-----.

제9조의2(통보 및 신고의무) ① 산업통상자원부장관은 성희롱·성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대 의견이 없으면 지체 없이 그 사실을 여성가족부장관에게 통보하여야 한다.

② 산업통상자원부장관과 소속 직원은 위계 또는 위력 등에 의한 성폭력 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대 의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고하여야 한다.

제10조(상담 및 조사) ① -----
- 성희롱·성폭력·스토킹과 관련하여 고충상담을 신청 -----

-----.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ -----

정 중에 2차 피해를 접수한 경우
성희롱·성폭력과 2차 피해 조사를 병합하여 실시할 수 있다.

⑦ 산업통상자원부 장관은 피해자가 접수한 2차 피해가 조사과정 중인 성희롱·성폭력의 당사자가 아닌 제3자에 의하여 발생한 경우 2차 피해 조사를 별도로 실시할 수 있다.

⑧ (생략)

⑨ 성희롱·성폭력사건 조사 진행 상황을 피해자 등에게 서면, 전화 등 방법을 통해 알려주어야 한다.

제11조(피해자 등 보호 및 비밀유지) ① 산업통상자원부장관(인사·복무 등에 관한 권한을 산업통상자원부장관으로부터 위임받은 자를 포함한다)은 성희롱·성폭력 피해를 주장하는 자 및 조사 등에 협력하는 자에 대하여 고충의 상담 및 협력 등을 이유로 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 불리한 조치를 하여서는 아니된다.

1. ~ 7. (생략)

②·③ (생략)

<신설>

성희롱·성폭력·스토킹-----
-----.

⑦ -----

- 성희롱·성폭력·스토킹-----

-----.

⑧ (현행과 같음)

⑨ 성희롱·성폭력·스토킹 사건

-----.

제11조(피해자 등 보호 및 비밀유지) ① -----

-- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

-----.

1. ~ 7. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

④ 산업통상자원부장관, 고충상담

제12조(조사결과의 보고 등) ① (생략)

② 산업통상자원부장관은 성희롱·성폭력 사안의 공정한 처리를 위하여 필요한 경우 제13조의 규정에 의한 성희롱·성폭력 고충심의위원회의 토의에 부쳐 처리하게 할 수 있다.

제13조(성희롱·성폭력 고충심의위원회의 설치 및 구성) ① 성희롱·성폭력 사안의 처리와 관련하여 산업통상자원부장관이 부치는 사항을 심의하기 위하여 성희롱·성폭력 고충심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

②·③ (생략)

④ 성희롱·성폭력 사건은 위원회를 반드시 경유하도록 한다. 다만, 예외적인 사유가 있는 경우는 제

원 등 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사실관계 확인 및 사안처리, 피해자의 보호를 위해 필요한 경우를 제외하고는 사안관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

제12조(조사결과의 보고 등) ① (현행과 같음)

② ----- 성희롱·성폭력·스토킹 사안-----

-----.

제13조(고충심의위원회의 설치 및 구성) ① 성희롱·성폭력·스토킹 사안-----

----- 위하여 -----

-----.

②·③ (현행과 같음)

④ 성희롱·성폭력·스토킹 -----
-----.

외한다.

제14조(위원회의 운영) ① 위원회의 회의는 필요에 따라 위원장이 소집한다. <후단 신설>

② (생략)

③ 위원회 위원 중 상당한 이유가 있는 경우 피해자 또는 신고인은 특정위원을 기피신청 할 수 있고, 해당 위원은 회피할 수 있다.

④ 위원회는 다음 각 호에 관하여 심의한다.

1. 성희롱·성폭력의 판단(2차 피해 포함)

2. (생략)

<신설>

3. 그 밖에 성희롱·성폭력의 재발 방지에 관한 사항

⑤·⑥ (생략)

제15조(조사의 종결) 조사결과 성희

제14조(위원회의 운영) ① -----

--. 다만 산업통상자원부장관이 성희롱·성폭력 행위자로 지목된 경우에는 사건 발생 사실을 안 날로부터 7일 이내에 회의를 개최하여야 한다.

② (현행과 같음)

③ ----- 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 상당한 ----- 사건 당사자는 특정위원의 기피를 신청 ----- 위원 본인도 직·간접적으로 이해관계가 있는 안건의 심의에 대해 --
-.

④ -----
-----.

1. 성희롱·성폭력·스토킹-----

2. (현행과 같음)

3. 2차 피해 방지를 위한 조치

4. ----- 성희롱·성폭력·스토킹-----

⑤·⑥ (현행과 같음)

제15조(조사의 종결) ----- 성희롱

롱·성폭력에 해당되지 않는다고 인정될 경우에는 당사자에게 통보 후 조사를 종결한다.

<신 설>

제16조(재발방지조치 및 징계 등)

① 산업통상자원부장관은 성희롱·성폭력의 재발 방지를 위하여 사건 발생 시 재발방지대책을 수

·성폭력·스토킹-----

-----.

제16조(징계) ① 산업통상자원부장관

관은 성희롱·성폭력·스토킹에 해당한다고 인정될 경우 행위자에 대하여 징계 등 제재절차가 이루어지도록 하여야 한다.

② 산업통상자원부장관은 제1항에 따른 징계 등 제재 절차에서 피해자에게 의견진술 기회를 부여하여야 한다.

③ 산업통상자원부장관은 성희롱·성폭력·스토킹 사건을 은폐하거나 피해자에게 2차피해를 준 경우 관련자에 대하여 징계 등 엄중한 조치를 하여야 한다.

④ 산업통상자원부장관은 조사 중인 성희롱·성폭력·스토킹 행위가 중징계에 해당하는 사항이라고 판단되는 경우 의원면직을 허용하여서는 아니 된다.

제17조(재발방지조치 등) ① -----

----- 성희롱·성폭력·스토킹-----
-----.

립·시행한다.

② 산업통상자원부장관은 성희롱·성폭력의 재발 방지를 위하여 부서전환, 행위자에 대한 재발방지 교육 등 필요한 조치를 취하여야하고, 이 경우 당해 조치를 피해자에게 불이익하게 할 수 없다.

③ 사건의 당사자 또는 사건과 특수한 관계를 가진 자는 해당 심의·의결에서 제척된다. 사건 당사자는 특정 위원이 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 위원의 기피를 신청할 수 있고, 위원 본인도 직·간접적으로 이해관계가 있는 안건의 심의에 대해 회피할 수 있다.

④ 산업통상자원부장관은 제3항에 따른 행위자에 대한 조치를 하기 전에 피해자의 의견을 들어야 한다.

⑤ 산업통상자원부장관은 성희롱·성폭력 사건을 은폐하거나 피해자에게 2차 피해를 준 경우 관련자를 엄중 징계한다.

⑥ 산업통상자원부장관은 조사 중인 성희롱·성폭력 행위가 중징계

② ----- 성희롱·성폭력·스토킹-----

-----.

③ 산업통상자원부장관은 피해자에게 치료 및 상담 등 피해 복구를 지원한다.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

에 해당하는 사항이라고 판단되는
경우 의원면직을 허용하여서는 아
니 된다.

⑦ 제2항 및 제3항 규정에 의한 성
희롱·성폭력 사안의 처리 후 그
결과를 당사자에게 서면으로 통지
하여야 한다.

⑧ (생 략)

<삭 제>

④ (현행 제8항과 같음)